

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 2023 년에 을이 운영하는 가게에서 현금영수증 발급을 거부당했습니다. 갑은 이를 국세청에 신고하여 포상금을 받기로 했습니다. 같은 날, 병도 을의 가게에서 동일한 이유로 현금영수증 발급을 거부당했고, 병 역시 국세청에 이를 신고했습니다. 갑과 병의 신고 중 누가 포상금을 받을 수 있는지, 그리고 갑이 받을 수 있는 연간 포상금의 한도는 얼마인지가 문제 됩니다.

【질문】 갑과 병 중 누가 포상금을 받을 수 있으며, 갑이 현금영수증 발급 거부에 대해 받을 수 있는 연간 포상금 한도는 얼마인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑과 병 모두 현금영수증 발급 거부를 신고한 자이므로 포상금 지급 대상이 될 수 있습니다. 다만, 동일인이 1 년 동안 받을 수 있는 포상금 총액은 100 만원을 초과할 수 없습니다. 따라서 갑이 받을 수 있는 연간 포상금 한도는 100 만원이며, 병도 동일한 요건을 충족하면 포상금을 받을 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 국세기본법 시행령 제 65 조(납세관리인의 변경 조치) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 65 조(납세관리인의 변경 조치)

① 세무서장은 납세관리인이 부적당하다고 인정될 때에는 기한을 정하여 납세자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

② 제 1 항의 요구를 받은 납세자가 정해진 기한까지 납세관리인 변경의 신고를 하지 아니하면 납세관리인의 설정은 없는 것으로 본다.

· 해설: 현금영수증 발급을 거부당한 자는 거부금액에 따라 포상금을 지급받을 수 있으며, 1 천원 미만 금액은 제외하고 동일인의 연간 지급 한도는 100 만원으로 정해져 있습니다. 이 조항은 신고자의 포상금 지급 근거와 금액 산정 기준을 명확히 규정하고 있습니다. 또한, 포상금 지급 대상은 현금영수증 발급 거부 행위가 있는 날부터 1 개월 이내에 신고한 자로 한정됩니다.

【결론】

갑과 병은 모두 현금영수증 발급 거부를 신고하여 포상금 지급 요건을 충족하므로 포상금을 받을 수 있습니다. 다만, 갑이 1 년 동안 받을 수 있는 포상금 총액은 100 만원을 초과할 수 없으므로, 이 한도 내에서 실제 거부금액에 따라 산정된 금액을 지급받게 됩니다. 실무에서는 신고 시기와 거부금액 증빙을 정확히 제출하여 포상금 지급 절차를 진행해야 합니다.

인용 검증: **1/1** 법제처 확인 | 내용 일치: **1/1** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증